LEI ANTIDROGAS N° 11.343/2006



DISPOSIÇÕES DA CF:

TRÁFICO NÃO É HEDIONDO, É EQUIPARADO:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

NÃO CABE FIGA

- FIANÇA
- INDULTO
- GRAÇA
- ANISTIA

SISNAD- (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas)

OBJETIVOS:

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:

I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

O QUE É DROGA?

Art. 1°, Parágrafo único: Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

- A lei não se preocupa com drogas lícitas. Ex: neosoro, álcool.
- **Norma penal em branco heterogênia:** é aquela que necessita de complementação por norma de fonte legislativa distinta da que criou a lei penal, geralmente proveniente do poder executivo, como portarias, decretos ou resoluções. A lei de drogas não diz quais são as drogas, quem diz é a ANVISA (portaria 344).

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, **ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar**, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a **respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso**. **Ex**: Religião Santo Daime oferece o chá de **Ayahuasca** e essa substância está na portaria da ANVISA.

Parágrafo único. Pode a União **autorizar** o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.

Do Tratamento do Usuário ou Dependente de Drogas

Art. 23-A § 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública (não pode ser servidor dessa área), que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

§ 4º A internação voluntária:
I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento;

II - seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento.

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;
II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;
III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;
IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

ATENÇÃO:

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 7º Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser informadas, em, **no máximo, de 72** (setenta e duas) horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta Lei.

§ 8º É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido no § 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade.

§ 9º É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.

Art. 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente, na **quarta semana de junho**.

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO- PIA (AOCP cobrou numa prova de polícia penal em 2020)

Art. 23-B **.** O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de:
I - avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial; e

II - elaboração de um Plano Individual de Atendimento - PIA.

§ 1º A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo:

I - o tipo de droga e o padrão de seu uso; e
II - o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive.

§ 6º O PIA será elaborado no **prazo de até 30 (trinta) dias da data do ingresso no atendimento**

DOS CRIMES DE DAS PENAS

- Os crimes desta lei são dolosos, exceto o artigo 38 que é a forma culposa.

- **Art. 27.** As penas previstas neste Capítulo (detenção, reclusão e multa) poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

A conduta de adquirir, guardar, transportar ou trazer consigo até **40 gramas de cannabis sativa** ou 6 plantas fêmeas, para consumo pessoal, **não é considerada infração penal**, mas sim adm. Mesmas "penas" do 28, menos prestação de serviço à comunidade

USUÁRIO (MENOS MACONHA)

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade; . **(MÁXIMO DE 5 MESES- REINCIDÊNCIA MÁXIMO DE 10 MESES)**
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo . **(MÁXIMO DE 5 MESES- REINCIDÊNCIA MÁXIMO DE 10 MESES)**

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A 5ª e a 6ª Turmas do STJ consolidaram que, diante da despenalização, o porte de drogas não pode configurar reincidência.

- **Admite transação penal**
- **Admite suspensão condicional do processo**
- **Não gera reincidência para outros crimes. Não gera maus antecedentes**
- **Não se lavra APF e sim TCO**
- **Drogas para consumo pessoal em prisões é falta grave**
- **JECRIM**
- **Não cabe HC**
- **Não cabe princípio da insignificância (crime de perigo abstrato)**
- **Não pode ser eliminado em investigação social**

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II - multa.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas

TRÁFICO PRIVILEGIADO ARTIGO 33 § 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser **reduzidas de um sexto a dois terços**, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

SÚMULA VINCULANTE 63 STF: "O tráfico privilegiado do **art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006**, não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional."

SÚMULA VINCULANTE 59 STF: determina que é obrigatória a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).

Só serão equiparadas a hediondo as seguintes modalidades:

- **Artigo 33, caput**: é o tráfico de drogas em si.
- **Artigo 33, §1º:** são as condutas equiparadas ao tráfico de drogas.
- **Artigo 36:** financiamento ao tráfico (art. 36, LD).

NÃO CONFUNDA OS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM O CRIME DO USUÁRIO

Requisitos para o reconhecimento da posse de drogas para o consumo pessoal:

- Natureza e quantidade da droga
- Local e condições que se desenvolveu a ação
- Circunstâncias sociais e pessoais
- Conduta e antecedentes do agente.

Requisitos para que o tráfico seja privilegiado (são cumulativos):

- **''PRIMO BOM, NÃO SE DEDICA E NEM INTEGRA.''**
- **PRIMO** - primário
- **BOM** - bons antecedentes
- **NAO SE DEDICA** - à atividades criminosas
- **NEM INTEGRA** - organização criminosa

TRÁFICO DE DROGAS: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: **NÃO É PARA CONSUMO, SEM AUTORIZAÇÃO E AINDA QUE GRATUITAMENTE (NÃO PRECISA OBJETIVAR O LUCRO).**

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A PENA SERÁ A MESMA NOS CRIMES LISTADOS A SEGUIR:

Caput e §1° são crimes equiparados a hediondos (tráfico)

I- INSUMOS, MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO QUÍMICO: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

Como bem anota Vicente Greco Filho a respeito do que se entende por matéria-prima para a produção de drogas, "Não há necessidade de que as matérias-primas tenham já *de per si* os efeitos farmacológicos dos tóxicos a serem produzidos; basta que tenham as condições e qualidades químicas necessárias para, mediante transformação, adição etc., resultarem em entorpecentes ou drogas análogas. **São matérias-primas o éter e a acetona**, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e consagração da Convenção de Viena de 1988"



II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; Ex**:** maconha, papoula, coca, etc.

ATENÇÃO: O STF, em 2024, definiu que o cultivo de até **seis plantas fêmeas** de cannabis, quando destinado ao uso pessoal, é presumido como infração administrativa (não gera antecedentes criminais ou prisão), mas o cultivo em si ainda configura a conduta descrita, sendo as plantas recolhidas pela polícia.

- As plantas devem ser aprendidas pela polícia.

- O limite de seis plantas fêmeas é "relativo". Se houver outras evidências de que o cultivador também comercializa a droga, ele pode ser enquadrado como traficante, independentemente da quantidade de plantas.

- **SEMENTES DE MACONHA- POLÊMICO:** O STJ- importação de pequena quantidade de semente de maconha é conduta atípica

III- PROPRIEDADE PARA O TRÁFICO: III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. (casa, carro, terreno). **Não inclui locais de uso comum (ex: praia). Se eu empresto minha casa para uma amiga usar drogas, é o §2° (auxílio) e não inciso III.**

Exemplos:

- Emprestar uma casa de praia para traficantes armazenarem drogas.
- Permitir que um veículo próprio seja usado para entrega de entorpecentes.
- Ceder um galpão para o cultivo ou preparo de substâncias.

IV- AGENTE DISFARÇADO: IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

Obs: Existia uma grande discussão acerca do “flagrante preparado” que é proibido. Aqui é uma flagrante esperando.

MAQUINÁRIO- STJ DECIDIU QUE NÃO É MAIS EQUIPARADO A HEDIONDO (INFORMATIVO 882-2026): Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

NÃO É EQUIPARADO A HEDIONDO

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

FINANCIAMENTO AO TRÁFICO- EQUIPARADO A HEDIONDO: Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa- Aqui é financiar outra pessoa.

FORMA CULPOSA: Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) dias-multa. (médico, dentista)

COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO- fogueteiro, olheiro, por ex.

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos **arts. 33**, caput e § 1º , e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

Esse crime é um tipo penal **SUBSIDIÁRIO** em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como **informante**, de forma **esporádica, eventual, sem vínculo efetivo. Se não for eventual, se tiver vínculo, então responde pelo 33 ou 35.**

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de **um sexto a dois terços**, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

Súmula 607 do STJ:
"A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação ou entre estes e outros países, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual ou internacional."

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

o agente responderá em concurso de crimes (art. 69 do Código Penal), aplicando-se, quando for o caso, a soma das penas de ambos os delitos. A violência não necessariamente é absorvida pelo tráfico

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;



Súmula Vinculante 64: A demonstração da intenção de transportar a substância entorpecente para outro estado da Federação autoriza a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, ainda que não ocorra a efetiva transposição da divisa estadual.

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do crime (artigo 33 + esse aumento de pena, se só financiar é o 36).

NOVIDADE 2026 Art. 40-A. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei serão aplicadas em dobro se o crime tiver sido praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do concurso material prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), se o crime tiver sido praticado com o emprego de arma de fogo, independentemente de o seu uso estar diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou de o artefato ter sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia.

COLABORAÇÃO PREMIADA: Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

- Voluntariedade;
- Identificação coautores / partícipes;
- Recuperação total ou parcial do produto.
- Pena reduzida de **1/3** (um terço) a **2/3** (dois terços).

ATENÇÃO INCONSTITUCIONAL: Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena vedada sua concessão ao reincidente específico. (CUMPRIR A PENA EM LIBERDADE, não confundir com progressão de regime.

CABE:

- LIBERDADE PROVISÓRIA
- CONVERSÃO DE PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS
- CABE SURSIS

O STF em repercussão geral (RE 1038925): A decisão permite que o preso em flagrante por tráfico de drogas possa responder ao processo em liberdade, caso não preencha os requisitos para a prisão preventiva.

DA INVESTIGAÇÃO- DECOREBA

PRISÃO EM FLAGRANTE: Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo **não** ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

QUEM VAI DESTRUIR AS DROGAS: § 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.

Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do **art. 50-A**, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.

Art. 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

PRAZO PARA IP: Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:

I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 65. De conformidade com os princípios da não-intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

II - intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;

III - intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos.

Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:

I - requerer o arquivamento;

II - requisitar as diligências que entender necessárias;

III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

JURISPRUDÊNCIAS SOBRE O TRÁFICO RPIVILEGIADO PARA A SUA REVISÃO

Trafico privilegiado, redução de 1/6 a 2/3, o qual é necessário cumprir, cumulativamente, os requisitos previstos na Lei de drogas em seu art. 33 § 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de **um sexto a dois terços**, desde que o agente *seja primário*, de *bons antecedentes*, *não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.*

ATENÇÃO: Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. O privilégio afasta a hediondez.

O tráfico privilegiado não impede a substituição da PPL por PRD. **(STF)**

STF: Não é possível que o juiz negue o benefício do § 4º do art. 33 da LD (tráfico privilegiado) pelo simples fato de o acusado ser investigado em inquérito ou réu em outra ação penal **que ainda não transitou em julgado**.

STJ: A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada ***se todos os requisitos, cumulativamente***, estiverem presentes.

STJ: A apreensão de petrechos para a traficância, a depender das circunstâncias do caso concreto, **pode** afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

STJ: A semi-imputabilidade (art. 46 da LD), **por si só**, não afasta o tráfico de drogas e o seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada do § 4º do art. 33. - muita atenção quando tiver esse ´´**por si só**``

O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de **fundamentação idônea** que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. **(STJ)**

1-Ano: 2026 Banca: IDIB Órgão: Prefeitura de Ipu - CE Prova: IDIB - 2026 - Prefeitura de Ipu - CE - Guarda Civil Municipal À luz da legislação penal especial vigente (Lei Federal nº 9.455/1997 - Tortura, Lei Federal nº 8.072/1990 - Hediondos e Lei Federal nº 11.343/2006 - Drogas), indique a alternativa correta. ADAPTADA

a) O crime de tortura e o tráfico ilícito de drogas possuem natureza jurídica idêntica quanto ao regime jurídico, sendo ambos considerados crimes hediondos
b) O agente que pratica tráfico ilícito de drogas com emprego de violência responde apenas pelo crime previsto na Lei nº 11.343/2006, com causa de aumento de pena
c) O crime de tortura admite fiança, mas é insuscetível de graça e anistia, ao passo que o tráfico ilícito de drogas admite liberdade provisória
d) A prática de tortura, o tráfico ilícito de drogas e os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança, sendo inconstitucional a obrigatoriedade da pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2-Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PC-CE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - PC-CE - Delegado de Polícia Civil

A Lei n.º 11.343/2006 prevê requisitos para a redução da pena aplicável ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 do referido diploma legal. A respeito de tal previsão, a jurisprudência do STJ estabelece que

A) não se aplica a minorante quando o referido crime for cumulado com associação para o tráfico, pois, nessa hipótese, ele será considerado crime hediondo

B) a condição de mula, por si só, garante ao agente do crime a aplicação da minorante

C) a aplicação da minorante depende do preenchimento concomitante de todos os requisitos legalmente estabelecidos.

D) a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, garante ao agente do crime a aplicação da minorante

E) é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

1. PRIMÁRIO
2. BONS ANTECEDENTES
3. NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS
4. NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

3-Ano: 2025 **Banca:** FAFIPA **Órgão:** Prefeitura de Araucária - PR **Prova:** FAFIPA - 2025 - Prefeitura de Araucária - PR - Guarda Municipal- ADAPTADA

Acerca do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), julgue verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

(__) É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.
(__) Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(__) A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação ou entre estes e outros países, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual ou internacional.
(__) O indiciado ou acusado que, por exemplo, colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

A) V, V, V, V.
B) V, V, F, V
C) F, F, V, V
D) F, V, F, V
E) F, F, V, F

4-Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Cupira - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Cupira - PE - Guarda Municipal

O porte de drogas para consumo próprio não é considerado crime, mas sim uma infração administrativa. Essa conduta, de acordo com a legislação vigente, não resulta em prisão, mas pode gerar outras sanções, como advertência, prestação de serviços à comunidade, ou até mesmo a participação em programas educativos. A intenção da lei é tratar o usuário de drogas como alguém que necessita de tratamento, e não como um criminoso.

CERTO/ERRADO.

Continua sendo crime, artigo 28.

- **Não foi DESCRIMINALIZADO foi DESPENALIZADO!**

- **O STF decidiu que o porte de até 40 gramas de maconha (ou seis plantas fêmeas) para consumo pessoal não configura crime no sentido penal, mas sim um ato ilícito administrativo**

5- Ano: 2025 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TJ-PR **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2025 - TJ-PR - ADAPTADA
Considere que um indivíduo foi preso em flagrante transportando em seu automóvel aproximadamente 200 (duzentos) quilos de substância análoga à maconha (substância proscrita no Brasil). Durante a entrevista inicial, o indivíduo afirmou à equipe policial que não era dono da carga e que deveria levar a droga para outro estado da federação e entregar a determinado traficante. A respeito da referida conduta, é correto afirmar que

A) para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é imperioso que o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga seja firmado por perito oficial, sendo vedada sua emissão por pessoa alheia ao quadro oficial de peritos

B) em razão da caracterização do tráfico interestadual, a pena desse indivíduo será majorada de um sexto a dois terços.

C) o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 60 (sessenta) dias, quando solto.

D) segundo entendimento do STJ, o indivíduo preso em flagrante não pode perder o automóvel devido ao princípio da proporcionalidade das sanções, haja vista a droga apreendida ser análoga à maconha.

6-Ano: 2020 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** SEJUC-RR **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2020 - SEJUC - RR - Agente Penitenciário

Referente à Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006), assinale a alternativa correta.

A) No que tange ao tratamento do usuário ou dependente de drogas, a internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de cento e oitenta dias **90 dias**

B) Todas as internações e altas de que trata essa Lei deverão ser informadas, em, no máximo, cinco dias úteis, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, por meio de sistema informatizado único **72h**

C) O Plano Individual de Atendimento – PIA – será elaborado no prazo de até quinze dias da data do ingresso no atendimento **30 dias**

D) O inquérito policial será concluído no prazo de dez dias, se o indiciado estiver preso, e de trinta dias, quando solto **30 preso 90 solto**

E) A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de trinta dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

7-Ano: 2017 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** SEJUS - CE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2017 - SEJUS - CE - Agente Penitenciário

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas, EXCETO

A) detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.
B) prestação de serviços à comunidade
C) advertência sobre os efeitos das drogas
D) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo

8-Ano: 2025 **Banca:** FAFIPA **Órgão:** Prefeitura de Araucária - PR **Prova:** FAFIPA - 2025 - Prefeitura de Araucária - PR - Guarda Municipal
Tendo por norte o Sisnad, considere as assertivas a seguir.

I. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 72 (setenta e duas) horas **24h**
II. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.
III. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.
IV. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) II, III e IV, apenas.
B) I e II, apenas
C) I e III, apenas
D) I, II e IV, apenas
E) I, II e III, apenas

9-Ano: 2024 **Banca:** IBEC **Órgão:** Prefeitura de Potiraguá - BA **Prova:** IBEC - 2024 - Prefeitura de Potiraguá - BA - Guarda Municipal

De acordo com a Lei nº 11.343/2006, o tráfico ilícito de drogas é considerado um crime grave. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma circunstância que pode aumentar a pena para o traficante?

A) O tráfico de drogas é punido com pena fixa de 10 anos, sem possibilidade de aumento
B) A pena pode ser aumentada se o tráfico ocorrer em locais de culto religioso
C) A pena pode ser aumentada se o tráfico ocorrer em escolas ou envolver menores de idade.
D) A pena pode ser aumentada caso o traficante seja usuário de drogas
E) A pena pode ser aumentada apenas se o traficante for funcionário público

REVISA: CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUMENTAM A PENA DE 1/6 À 2/3;
INFRAÇÕES COMETIDAS NAS SEGUINTES DEPENDÊNCIAS OU IMEDIAÇÕES

- Estabelecimentos prisionais; de ensino; hospitalares;
- sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes;
- locais de trabalho coletivo;
- recintos onde ocorrem espetáculos;
- diversões de qualquer natureza;
- serviços de tratamentos de dependentes; unidades militares; transportes públicos.
- *entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;*

O TRÁFICO INTERMUNICIPAL (ENTRE MUNICÍPIOS) NÃO CONFIGURA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

10- Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-SC

Após a observância das formalidades constitucionais e legais, Guilherme, Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, condenou Caio pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência de duas causas de aumento de pena.
Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 11.343/2006, é correto afirmar que foram levadas em consideração as seguintes causas de aumento de pena:

a) tráfico de drogas entre Estados da Federação e o fato de Caio ter praticado o delito prevalecendo-se da função pública.
b) tráfico de drogas entre Municípios e o fato de Caio ter praticado o delito prevalecendo-se da função pública

Tráfico entre Municípios não é majorante

c) o fato de Caio ser agente público e de o crime de tráfico de drogas ter sido praticado em concurso de pessoas

Concurso de pessoas não figura no art. 40. Além disso, a majorante do inciso II é prevalecer-se da função pública, não a simples condição de agente público.

d) tráfico de drogas entre Estados da Federação e o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas

O tráfico entre Estados é válido, mas concurso de pessoas não é causa de aumento na Lei de Drogas